

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 186 del 31/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 82 del 31/03/2023

OGGETTO: Liquidazione incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016 del Codice degli Appalti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con l'entrata in vigore del Codice dei Contratti D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. all'art.113 è previsto un'incentivo per le varie funzioni che vengono svolte per i lavori, servizi e forniture dalla fase della programmazione, all'esecuzione, controllo e gestione;

-la somma per tali incentivi prevista all'interno dei quadri economici delle opere o all'interno dello stanziamento della somma nel bilancio, e che lo stesso può essere applicato ai lavori, servizi e forniture programmati o eseguiti dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 23/01/2020 con cui si approva il regolamento per la costituzione e la ripartizione per lo svolgimento di funzioni tecniche, e che detto regolamento prevede:

- il fondo di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 è costituito ed alimentato da una somma pari al 2% complessivo dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, nonché di ciascun servizio e fornitura;
- l'80% del fondo costituisce fondo incentivante ed è ripartito tra il personale dipendente direttamente coinvolto con le modalità specificate nel presente regolamento;
- il 20% del fondo costituisce fondo incentivante di cui all'art. 113 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016;

Considerate:

-la deliberazione n. 7/2017 della Corte dei Conti del 06 aprile 2017 precisa che la ripartizione avviene per interventi eseguiti antecedenti alla stessa, e che il personale oggetto della presente liquidazione è personale tecnico in carico all'ufficio tecnico e che le somme sono previste nei quadri economici o disponibili da ribassi a seguito di procedure di affidamento;

-la Deliberazione della Corte dei Conti - sezione Autonomie - n. 6/2018/QMIG del 10 Aprile 2018, in cui viene ribadito che *"Gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017"*;

Richiamato l'art 113 del D.Lgs n. 50/2016 comma 1 *"Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti"*;

Richiamato, altresì, il comma 5-bis del suddetto art 113, comma aggiunto dall'art. 1 comma 526 della Legge n. 205/2017, *"Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture"*;

Dato atto che i predetti incentivi gravano su risorse autonome e predeterminate del bilancio (indicate proprio dal comma 5-bis dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016), diverse dalle risorse ordinariamente rivolte all'erogazione di compensi accessori al personale, gli incentivi per le funzioni tecniche devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

Visto il Nuovo CCNL per le funzioni locali in vigore dal 2022;

Atteso che il fondo incentivante risulta così costituito:

- ✓ Riqualificazione e messa in sicurezza della viabilità comunale: con importo di €
CUP: C87H21002060002 - CIG: 94540955FF;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di approvare** la seguente ripartizione degli incentivi tecnici riferiti a tutte le attività tecnico-amministrative svolte nell'ambito della seguente opera pubblica:

Cap.	Importo Totale	Quota 80% sul fondo	IRAP a carico Ente	CPDEL a carico Ente	Importo spettante
1022					€
Totale					€

2. **di procedere** alla liquidazione della quota degli incentivi tecnici al personale comunale previsti dall'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016;
3. **di precisare** che gli oneri riflessi sono così destinati:

IRAP	€
CPDEL	€
Totale O.R.	€

4. **di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. **di prendere atto** che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
6. **di autorizzare** il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, lì

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

